

제37장

독촉절차

1. 의 의

독촉절차란 금전, 그 밖의 대체물이나 유가증권의 일정한 수량의 지급을 목적으로 하는 청구에 대하여 채권자로 하여금 간이·신속하게 집행권원을 취득하도록 하기 위하여 이행의 소를 대신하여 법이 마련한 특별소송절차이다(민소 462조, 대법원 2011. 11. 10. 선고 2011다54686 판결). 원칙적인 방법으로서 통상의 소의 제기에 의할 수도 있음은 물론이나, 상대방(채무자)이 채권의 존부를 다투지 않을 것으로 예상되는 사건에서는 간단한 절차와 소액의 비용으로 신속히 집행권원을 얻을 수 있는 길을 열어줄 필요가 있는데, 이것이 독촉절차의 존재의의가 된다.

독촉절차는 지급명령이라는 형식의 재판을 함으로써 진행되며 이 재판은 채무자의 참여 없이 채권자의 일방적인 주장만에 의하여 하게 된다. 지급명령이 송달된 후 채무자는 이의신청을 할 수 있으며 이때는 통상의 소송절차로 바뀌게 된다.

독촉절차에 관한 대법원예규로는 ‘독촉절차관련 재판업무처리에 관한 지침’이 제정되어 있다. 각급법원에서는 금전 등 대체물이나 유가증권의 일정한 수량의 지급을 목적으로 하는 청구의 경우에는 독촉절차를 이용하면 저렴한 비용으로 간이·신속하게 집행권원을 얻을 수 있다는 취지의 안내문을 민원접수창구에 비치하거나 그 밖의 적당한 방법으로 독촉절차의 이용을 적극 홍보하고, 접수되는 독촉사건을 신속하게 처리하여 독촉절차 이용의 활성화에 노력하여야 한다(독촉예규 2조 1항). 각급법원은 대여금, 구상금, 보증금 및 양수금 사건에 관한 지급명령신청서 표준양식([전산양식 A2342 내지 A2347])을 민원접수창구에 비치하거나, 그 양식이 대한민국 법원 홈페이지에 등재되어 있음을 안내하여야 한다(2항).

독촉절차는 원래 단독판사가 담당하였으나, 법원조직법 개정에 따라 2005. 7. 1. 이후에 접수된 사건부터는 사법보좌관도 독촉절차에서의 법원의 사무를 담당할 수 있게 되었다(법조 54조 2항, 사법보좌관규 2조 1항 2호). 독촉절

차에서의 법원의 사무는 관할 및 인지를 심사하고 송달을 확인하는 등 정형적인 사무이고, 독촉절차는 채무자의 이의에 의하여 비로소 쟁송적 성격을 가지게 되는 것이므로 사법보좌관의 사무로 한 것이다. ‘소송기록의 송부시점’을 기준으로 하여, 기록송부 전 발령법원이 행하는 사무(이의신청의 형식적인 요건을 판단하는 사무를 포함)는 사법보좌관이 담당하고, 적법한 이의신청이 제기되어 소송기록을 관할법원에 송부한 후의 사무는 판사가 담당하게 된다. 이에 따라 부적법한 이의신청에 대한 각하결정(민소 471조 1항), 부족한 인지액의 보정명령(473조 1항) 및 지급명령신청서 각하결정(2항)도 사법보좌관의 사무에 포함된다.

그리고 독촉절차에서 종래 채무자가 소재불명인 경우에 공시송달을 금지에 따라 결국 일반 소송절차로 이행하여 공시송달을 하게 되고, 소제기 사실을 알지 못하는 채무자는 변론기회를 상실한 채 기판력 있는 1심판결을 받게 되며, 대출계약서 등 소명이 확실한 은행 등이 채권자인 경우에도 공시송달 사건을 일일이 일반 소송절차에 의해야 하는 비효율적인 면이 있었다. 이러한 점을 개선하기 위해 2014. 10. 15. 개정된 소송촉진 등에 관한 특례법은 제5장(독촉절차에 관한 특례)을 신설하여 2014. 12. 1. 이후 접수된 사건 중 은행 등의 채권자가 그 업무 또는 사업으로 취득하여 행사하는 대여금, 구상금, 보증금 및 그 양수금 채권에 대하여 지급명령을 신청하는 경우로서 공시송달의 청구원인을 소명한 경우에는 공시송달을 명할 수 있도록 하였다(소촉 20조의2).

한편 전자독촉사건은 종래 ‘독촉절차에서의 전자문서 이용 등에 관한 법률’과 ‘독촉절차에서의 전자문서 이용 등에 관한 규칙’에 의해 규율되었으나, 위 법률 등이 폐지되고 2014. 12. 1.부터 ‘민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 법률’과 ‘민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 규칙’이 전자독촉절차에도 적용됨에 따라 전자독촉사건의 업무처리에 필요한 사항이 대법원에규인 ‘민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 업무처리지침’에

추가되었다.

2. 관할법원

독촉절차는 지급명령신청 시를 기준으로 하여 채무자의 보통재판적(민소 3조 내지 6조) 소재지의 지방법원이나 민사소송법 7조 내지 9조, 12조 또는 18조의 규정에 의한 지방법원의 전속관할에 속한다(463조). 즉 채무자의 주소가 있는 곳을 관할하는 지방법원이나 사무소 또는 영업소에 계속 근무하는 사람에 대하여는 그 근무지 관할 지방법원(7조), 거소지 또는 의무이행지 관할 지방법원(8조), 어음·수표에 관한 청구의 경우 그 지급지 관할 지방법원(9조), 채무자에게 사무소나 영업소가 있는 경우에 그 사무소·영업소에 관계되는 청구에 한하여 그곳을 관할하는 지방법원(12조), 불법행위에 관한 청구인 경우 불법행위지 관할 지방법원(18조)에서 처리할 수 있다. 이는 독촉절차를 이용하는 국민의 편의를 고려하여 특별재판적 관할을 상당히 늘려 인정한 결과이다. 특히 민사소송법 8조에 따른 의무이행지 법원이 관할법원에 추가됨에 따라, 실체법이 특정물의 인도청구 이외의 채무에 대해서는 지참채무의 원칙을 채택하고 있기 때문에(민법 467조, 상법 56조 참조) 채권자는 자기의 주소지 법원에 지급명령을 신청할 수 있게 되었다. 영업에 관한 채무의 이행을 구하는 소는 제소 당시 채권 추심 관련 업무를 실제로 담당하는 채권자의 영업소 소재지 법원에 제기할 수 있다(대법원 2022. 5. 3. 자 2021마6868 결정). 그러나 관련사건의 관할(민소 25조), 합의관할(29조), 변론관할(30조) 등의 규정은 적용될 수 없다(31조).

민사소송법 12조에서 말하는 사무소·영업소란 채무자 자신이 경영하는 사무소·영업소를 말하는 것이고, 7조의 사무소·영업소는 채무자가 피용자로서 근무하는 타인의 사무소·영업소를 말하는 것이다.

위에서 본 전속관할을 위반하면 신청을 각하하여야 하고(민소 465조, 463조) 관할법원에 이송할 것이 아니다. ‘할부거래에 관한 법률’ 44조, ‘방문판매

등에 관한 법률' 53조, '전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률' 36조의 전속관할에 위반되는 지급명령신청의 경우에는 민사소송법 463조의 관할에 해당하더라도 이를 각하하여야 한다. 그러나 법원이 전속관할의 규정에 위배하여 지급명령을 한 경우에도 지급명령이 채무자에게 송달된 이상 지급명령으로서 효력이 있으므로 채무자로서는 이의신청을 하는 외에 다른 수단이 없다.

독촉사건은 청구액에 관계없이 단독판사 또는 사법보좌관이 담당하고 시·군법원에서도 처리한다. 지방법원장 또는 지원장은 사건의 수, 소속법관 또는 사법보좌관의 수, 기타 독촉사건 전담법관 또는 사법보좌관을 지정할 수 없는 특별한 사정이 있는 경우가 아니면 소속법관 또는 사법보좌관 중에서 독촉사건을 전담하여 처리하는 독촉사건 전담법관 또는 사법보좌관을 지정하여야 한다(독촉예규 3조).

3. 지급명령

가. 신청 및 접수

(1) 지급명령의 대상이 될 수 있는 것은 일정한 액의 금전, 일정한 양의 대체물 또는 유가증권의 지급을 목적으로 하는 청구권에 한한다. 위와 같은 물건이라도 만약 특정성을 띠고 있는 때(예컨대 어느 창고에 보관된 백미라든가, 기명식증권인 때)에는 지급명령의 대상이 될 수 없다. 청구금액의 많고 적음을 불문하나, 현재 이행기가 도래하여 즉시 그 지급을 구할 수 있는 것이어야 한다. 즉 조건부·기한미도래의 채권의 이행을 구하거나 예비적 청구를 구하는 신청은 허용되지 않는다. 채권자의 반대급부와 상환이행을 명할 것을 구하는 신청은 가능하며, 이때 반대급부는 지급명령신청의 대상이 아니어서 '금전 등 대체물이나 유가증권의 일정한 수량의 지급을 목적으로 하는 청구'라는 제한을 받지 아니하고, 반대급부를 이행하여야 하는 자도 '지급명령의 신청인'에 한정되는 것은 아니다(대법원 2022. 6. 21. 자 2021그753 결정).

(2) 지급명령의 신청에는 그 성질에 어긋나지 아니하는 범위에서 소에 관한 규정이 준용된다(민소 464조). 다만 일반의 신청과 마찬가지로 서면이나 말 어느 쪽으로든 할 수 있다(160조 1항). 구술신청의 조서 기재방식에 관하여는 제36장(제소전화해) 3. 가. 참조.

(3) 지급명령신청에는 소장의 기재사항에 준하여, 당사자인 채권자·채무자의 주소·성명, 법정대리인이 있으면 그 주소·성명, 청구취지와 청구원인을 표시하여야 함은 물론이다. 수인을 채무자로 하는 지급명령신청의 청구취지가 수인의 채무자들에 대하여 연대지급 또는 각자 지급을 구하는 것인지의 여부는 지급명령신청서의 청구취지 기재 자체에 의하여 결정되는 것이므로 그 청구취지에 연대지급 또는 각자 지급을 구하는 문언의 기재가 없는 한 설령 그 청구원인에 그 수인의 채무자들이 채무자와 연대보증인들이라는 기재가 있다 하더라도 그 청구취지가 수인의 채무자들에 대하여 청구금원의 연대지급 또는 각자 지급을 구하는 것이라고는 볼 수 없다(대법원 1986. 11. 27. 자 86그141 결정). 또 부속서류(대리인 있는 경우의 위임장, 법정대리인의 자격증명서, 채권자·채무자가 법인이고 지배인이 관여하는 경우 법인등기사항증명서·지배인등기사항증명서 등)가 있는 때에는 그 표시도 하여야 한다.

(4) 지급명령신청에는 소장에 붙여야 할 인지의 10분의 1의 액수에 해당하는 인지를 붙여야 한다(인지 7조 2항). 즉 소제기에 준하여 소송목적의 값을 정하고 이에 따른 인지액을 산출한 후 그 10분의 1에 해당하는 인지를 붙이면 된다. 위와 같이 하여 계산한 인지액이 1천 원 미만이면 그 인지액은 1천 원으로 하고, 1천 원 이상이면 100원 미만은 계산하지 아니한다(4항, 2조 2항).

또 당사자 1인당 6회분의 송달료를 예납하고, 그 송달료납부서를 신청서에 첨부하여야 한다(송달료예규 7조 1항, 13조).

그 밖에도 후술과 같은 지급명령의 작성에 사용하기 위하여 신청서 사본을 당사자 수보다 1통 많은 수만큼(1통은 원본 작성에 사용) 제출시키는 것이

관례이다. 그러나 이 사본 제출이 없다고 해도 그 제출을 권고할 수 있을 뿐이지 접수를 거부하거나 신청을 각하할 근거는 없고(이는 어디까지나 신청인의 협조라는 성질을 가지는 것이기 때문이다), 법원에서 이를 작성하여야 한다. 지급명령신청은 독촉사건으로 전산입력하여 접수하고(인지액·편철방법예규), 사건부호(‘차’. 아래에서 설명하는 전자독촉사건의 경우에는 ‘차전’을 사용한다. 사건부호예규 별표 참조)를 붙여 사건번호를 부여한 다음, 독립의 표지[전산양식 A1011]를 붙여 기록을 조제한다.

(5) 지급명령신청서를 전자문서로 작성하여 제출하고자 하는 자는 전자소송시스템의 이용 권한을 부여받기 위해 먼저 사용자등록을 하고 공인인증서로 로그인한 후에 전자소송시스템을 이용한 절차의 진행에 동의하는 전자소송 동의를 하여야 한다. 사용자등록과 전자소송 동의에 관하여는 제5장(전자소송 및 영상재판) 제3절 2. 참조.

등록사용자는 지급명령신청서를 작성하여 이를 제출할 때에 전자서명을 하여야 한다(민전 7조 1항). 전자서명에 관하여는 제5장(전자소송 및 영상재판) 제3절 1. 참조.

등록사용자는 인지액, 송달료(문자메시지 전송으로 인한 비용 포함), 그 밖에 소송행위에 필요한 비용과 전자소송시스템의 이용수수료를 신용카드에 의한 결제 방식 또는 계좌이체에 의한 결제 방식, 그 밖에 법원행정처장이 정하여 전자소송포털에 공고하는 방식(가상계좌 납부에 의한 결제방식, 휴대폰 소액결제 방식)에 따라 전자적으로 납부하여야 한다(민전규 41조 1항).

나. 심 리

(1) 전술한 독촉절차의 취지에 의하여 지급명령은 채무자를 심문하거나 진술의 기회를 주지 않고, 즉 채무자의 참여 없이 채권자의 주장만을 근거로 하여 발하게 된다(민소 467조). 또 채권자의 소명도 필요 없음은 물론이다. 간혹 신청서에 계약서·약속어음 등 소명자료가 첨부되는 경우가 있는데, 신

청내용이 이들 서면의 기재와 부합하지 않더라도 법원은 이를 문제 삼을 필요 없이 신청에 표시된 청구취지와 청구원인만에 의하여 지급명령을 발하면 된다.

지급명령신청에 대한 심리는 주로 서면심리에 의한다. 즉 우선 신청서나 구술신청조서를 심사하여 기재사항의 누락, 인지·송달료의 부족 등 흠이 있는 경우, 보정할 수 없는 흠에 대하여는 바로 명령으로 신청서 또는 구술신청조서를 각하하고, 보정할 수 있는 흠에 대하여는 법원사무관등은 보정을 권고한다(민소규 5조 3항). 보정되지 않는 경우 법원사무관등 또는 재판장이 기간을 정하여 보정을 명하고 불응할 때 재판장은 신청서 또는 구술신청조서를 명령[전산양식 A2337]으로 각하한다(민소 464조, 254조).

참고로 지급명령신청에 관련된 각하에는 다음의 3가지 종류가 있다.

각하의 형식	신청서각하명령 [전산양식 A2337]	신청각하결정 [전산양식 A2338]	신청서각하결정 [전산양식 A2339]
근거 조문	민소 464조, 254조	민소 465조	민소 473조 2항
각하 사유	소송이행전 인지·주소 미보정, 송달료 미납	요건불비, 관할위반, 이유없음이 명백	소송이행후 인지미보정
불복 방법	즉시항고	불복할 수 없음 특별항고(민소 449조)만 가능	즉시항고

(2) 전자독촉사건은 전자독촉사건의 처리업무를 담당하는 사법보좌관이 처리함을 원칙으로 한다(민전예규 5조의2).

전자독촉 담당 법원사무관등은 전자소송시스템을 통하여 접수된 지급명령 신청서와 첨부서류를 검토한 후 지급명령, 각하명령, 각하결정, 보정명령 등 재판서를 생성하여 전자독촉 담당 사법보좌관의 결재를 요청하여야 하고, 당사자가 법인인 사건에서 법인등기사항증명서가 첨부되지 아니하거나 발급일로부터 3월이 경과된 법인등기사항증명서가 첨부된 때에는 ‘사법부 내 등기정보 공동이용에 대한 업무처리지침’ 2조 1항의 등기정보공동이용시스템을 이용하여 당해 법인에 대한 법인등기정보를 열람·확인하여야 한다(민전

예규 19조의2 1항, 2항). 전자독촉 담당 사법보좌관은 ① 당사자가 법인인 사건에서 지급명령신청서와 첨부된 법인등기사항증명서 또는 등기정보공공이용시스템을 이용하여 열람한 법인등기정보의 내용이 서로 다르거나 지급명령신청서에 기재된 당해 법인의 표시에 의하여 등기정보공공이용시스템을 이용한 법인등기정보의 열람을 할 수 없는 경우, ② 지급명령 등 신청서에 기재된 채권자의 표시와 첨부된 소송위임장에 기재된 채권자의 표시 또는 채권자에 대한 등록된 회원정보가 서로 다른 경우에는 보정을 명하여야 하고, 전자독촉 담당 법원사무관등은 사법보좌관의 지시에 따라 보정명령 등의 발령에 필요한 조치를 하여야 한다(5항, 6항, 7항).

다. 지급명령서의 작성

(1) 독촉사건을 담당하는 법원은 지급명령신청서가 접수되면 이를 신속하게 심사한 후 특별한 사정이 없으면 바로 지급명령을 발령한다(독촉예규 4조 1항). 지급명령은 결정의 형식으로 하며, 소정 양식(전산양식 A2331, 민사소송법 468조의 필수적 기재사항이 모두 인쇄되어 있다)에 신청서(또는 구술신청조서) 사본 1통을 첨부한 다음 법관 또는 사법보좌관이 재판 연월일을 기재하고 기명날인하는 방식으로 행한다. 이 경우 첨부되는 신청서 사본은 재판서의 일부가 되므로 간인은 물론 정정된 곳에 정정인도 찍어야 한다(따라서 채권자로서는 신청서 사본에는 정정인을 찍지 않는 것이 바람직하나 기왕에 찍어서 제출한 때에는 도리 없이 이중으로 정정인이 찍히게 된다). 후술과 같이 채권자의 청구 중 일부는 각하하고 나머지 부분에 관하여 지급명령을 할 때에는 첨부되는 신청서 사본 중에서 각하되는 부분의 기재사항을 빠짐없이 색출하여 삭제하여야 한다. 이로 인하여 사본이 너무 지저분하게 될 때에는 새로운 서면을 작성하여 첨부하는 것이 바람직하다.

(2) 전자독촉 담당 사법보좌관은 전자독촉 담당 법원사무관등이 결재요청한 사항을 심사한 후 특별한 사정이 없으면 바로 지급명령을 발령한다(민전

예규 19조의2 3항). 전자독촉 담당 사법보좌관은 채무자에 대한 지급명령 정보의 송달실시 전까지 결정이나 명령을 취소할 수 있다(4항).

라. 지급명령 정보의 송달

(1) 지급명령은 양쪽 당사자에게 송달하여야 하며(민소 469조 1항), 채무자에 대하여 송달불능이 된 경우에는 후술과 같이 법원은 채권자에게 주소보정명령을 하고 채권자가 이에 응하지 아니하는 경우 신청서 각하명령을 내리거나, 보정 결과 공시송달에 의하지 아니하고는 송달할 수 없거나 외국으로 송달하여야 할 때에는 직권에 의한 결정으로 사건을 소송절차에 부칠 수 있다(466조 2항). 한 번 송달불능되었다 하여 곧바로 공시송달의 방법에 의하지 아니하고는 송달할 수 없는 경우에 해당한다고 보아 지급명령신청을 각하할 수 없다(대법원 1986. 5. 2. 자 86그10 결정).

원칙적으로 공시송달의 방법으로는 송달할 수 없다. 왜냐하면, 공시송달에 의해서는 실제 채무자가 지급명령이 있는 것을 거의 모를 것이어서, 그로부터 지급명령에 대한 이의신청을 할 기회를 사실상 빼앗는 것이 되므로, 채무자를 보호하기 위하여 공시송달에 의하지 아니하고서 송달할 수 없는 때에는 지급명령의 효력을 부여할 수 없도록 한 것이다. 다만 은행 등의 채권자가 그 업무 또는 사업으로 취득하여 행사하는 대여금, 구상금, 보증금 및 그 양수금 채권에 대하여 지급명령을 신청하는 경우로서 공시송달의 청구원인을 소명한 경우에 한하여 공시송달을 명할 수 있다. 이에 관하여는 후술한다.

(2) 지급명령 정보는 양쪽 당사자에게 한꺼번에 송달하는 것이 아니라, 먼저 채무자에게만 송달하고 그 송달결과에 따라 다음 요령으로 채권자에게 송달하여야 한다.

(가) 채무자에게 송달이 된 경우

지급명령의 정보는 독촉절차안내서[전산양식 A2332]와 함께 채무자에게 먼저 송달한다(독촉예규 4조 2항).

법원사무관등은 지급명령이 채무자에게 적법하게 송달되면 재판사무시스템에 송달일자를 공증하고, 지급명령이 확정판결과 같은 효력을 가지게 된 때(지급명령 정본을 송달받은 채무자로부터 2주 내에 이의신청이 없거나, 이의신청이 있더라도 채권자가 민사소송법 473조 1항에 따라 인지를 보정하기 전에 이의신청이 취하되거나 이의신청에 대한 각하결정이 확정된 때)에는 법원사무관등은 재판사무시스템에 확정일자를 공증한다(독촉예규 5조 1항). 그 경우 법원사무관등은 지급명령서 뒤에 확정된 당사자 표시 및 채무자에 대한 지급명령 정본의 송달일자와 지급명령의 확정일자를 기재한 서면을 첨부하는 방식으로 채권자에게 송달할 정본을 작성하여 바로 채권자에게 송달한다(2항).

(4) 채무자에 대한 송달이 불능된 경우(다만 법원이 민사소송법 466조 2항의 규정에 따라 직권으로 사건을 소송절차에 부친 경우 제외)

이 경우에는 채권자에게 주소보정명령[전산양식 A2333]을 하여야 하고, 채권자가 그에 따라 주소보정을 하면 채무자에게 지급명령 정본의 재송달을 하며 송달이 되면 위 (가)의 예에 따라 비로소 채권자에게 정본을 송달한다. 채무자에 대한 재송달이 또 불능된 경우에는 다시 채권자에게 주소보정명령(필요한 경우 송달료 납부명령을 포함)을 반복한다. 등기우편에 의한 발송송달(민소 187조)의 방법은 성질상 적용될 수 없다고 보며, 채권자가 집행관에 의한 송달(176조 1항)을 원할 때에는 비용의 예납을 받은 후 집행관에 의한 송달방식을 취한다.

채권자가 주소보정 및 추가송달료납부를 이행하지 않는 때에는 채무자에 대한 송달불능이 확정되는 것이므로 신청서각하명령[전산양식 A2337]을 내린다.

보정된 주소가 관할위반(민소 463조)인 경우에는 바로 신청각하결정[전산양식 A2338]을 할 수 있으며, 구태여 관할지역 내의 송달가능한 주소를 보정하라고 다시 명할 필요는 없다. 그러나 지급명령 신청시에는 채무자의 주소가 관할에 속하였으나 후에 주소를 옮겼음이 밝혀진 경우에는 보정된 주

소로 송달한다.

- (다) 수인의 채무자 중 일부에 대해서는 송달이 불능되고, 일부에 대하여는 지급명령이 확정된 경우

위 (가)의 예에 따라 지급명령서 뒤에 확정된 당사자 표시 및 확정된 일부 채무자에 대한 지급명령 정보 송달일자와 지급명령 확정일자를 기재한 서면을 첨부하는 방식으로 채권자에게 송달할 정보를 작성하고, 이를 바로 채권자에게 송달한다. 아울러 위 (나)의 예에 따라 송달불능된 채무자의 주소보정 명령등본을 동봉하여 채권자에게 송달한다.

- (라) 소송촉진 등에 관한 특례법에 의하여 공시송달을 하는 경우

다음의 금융권 채권자가 업무 또는 사업으로 취득하여 행사하는 대여금, 구상금, 보증금 및 그 양수금 청구사건에 한하여 공시송달이 가능하다.

- ① 은행법에 따른 은행
- ② 중소기업은행법에 따른 중소기업은행
- ③ 한국산업은행법에 따른 한국산업은행
- ④ 농업협동조합법에 따른 조합과 그 중앙회 및 농협은행
- ⑤ ‘농업협동조합의 구조개선에 관한 법률’에 따른 농업협동조합자산관리 회사
- ⑥ 수산업협동조합법에 따른 조합과 그 중앙회 및 수협은행
- ⑦ 상호저축은행법에 따른 상호저축은행[소송촉진 등에 관한 특례법 개정(2023. 9. 29. 시행)으로 추가됨, 시행일 이후 접수된 독촉사건에 대하여 적용됨]
- ⑧ 신용협동조합법에 따른 신용협동조합 및 신용협동조합중앙회
- ⑨ 새마을금고법에 따른 금고 및 중앙회
- ⑩ 보험업법에 따른 보험회사
- ⑪ 여신전문금융업법에 따른 여신전문금융회사
- ⑫ 기술보증기금법에 따른 기술보증기금

- ⑬ 신용보증기금법에 따른 신용보증기금
- ⑭ 산림조합법에 따른 지역조합·전문조합과 그 중앙회
- ⑮ 지역신용보증재단법에 따른 신용보증재단 및 신용보증재단중앙회
- ⑯ 한국주택금융공사법에 따른 한국주택금융공사
- ⑰ '한국자산관리공사 설립 등에 관한 법률'에 따른 한국자산관리공사
- ⑱ 예금자보호법에 따른 예금보험공사 및 정리금융회사
- ⑲ '자산유동화에 관한 법률'에 따라 위 ① 내지 ⑱ 중 어느 하나에 해당하는 자가 청구 채권의 자산보유자인 유동화전문회사(소촉 20조의2 1항 18호)
- ⑳ 주택도시기금법에 따른 주택도시보증공사(소송촉진 등에 관한 특례법 개정(2022. 1. 21. 시행)으로 추가됨, 시행일 이후 접수된 독촉사건에 대하여 적용)
- ㉑ 중소기업진흥에 관한 법률에 따른 중소벤처기업진흥공단(소송촉진 등에 관한 특례법 개정(2023. 9. 29. 시행)으로 추가됨, 시행일 이후 접수된 독촉 사건에 대하여 적용)
- ㉒ '소상공인 보호 및 지원에 관한 법률'에 따른 소상공인시장진흥공단(소송촉진 등에 관한 특례법 개정(2024. 4. 17. 시행)으로 추가됨, 시행일 이후 접수된 독촉사건에 대하여 적용)
- ㉓ 한국자산관리공사가 자산관리자인 주식회사 국민행복기금 및 소상공인 자영업자새출발기금 주식회사(소촉 20조의2 1항 22호, 소송촉진 등에 관한 특례규칙 17조의2 1호, 1의2호)
- ㉔ '서민의 금융생활 지원에 관한 법률'에 따른 서민금융진흥원 및 동 법인이 운영하거나 지원·감독하는 신용대출사업자(소촉 20조의2 1항 22호, 소송촉진 등에 관한 특례규칙 17조의2 2호).
- ㉕ '자산유동화에 관한 법률'에 따라 위 ⑲ 또는 ㉓, ㉔ 중 어느 하나에 해당하는 자가 청구 채권의 자산보유자인 유동화전문회사(소촉 20조의2

1항 22호, 소송촉진 등에 관한 특례규칙 17조의2 3호).

신용카드사는 여신전문금융업법에 따른 여신전문금융회사에 해당하고, 신용카드거래(물품구입, 현금서비스)로 인하여 신용카드사는 신용카드회원에 대하여 대출금채권을 가지는 것이므로, 신용카드이용대금 청구사건도 공시송달에 의한 지급명령이 가능하다. 주의할 점은 공시송달대상 사건에 해당하는지를 사건명 등에 의하여 일률적으로 판단할 것이 아니라, 만약 이에 해당하는지가 불분명한 경우에는 사법보좌관이 개별 사건의 청구원인 등을 살펴 법률상 요건을 충족하는지 판단하여야 한다.

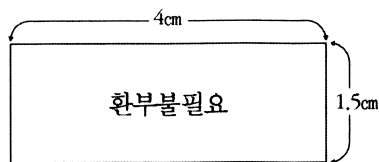
위 금융권 채권자가 주소보정명령을 받은 후 보정의 한 방법으로 공시송달을 신청하는 경우에는 청구원인을 소명하여야 한다(소촉 20조의2 2항). 공시송달 대상사건을 금융권이 제기한 정형적 금전지급청구사건으로 한정하든 이유의 하나는 그 대부분이 처분문서에 의하여 청구원인이 비교적 객관적으로 소명되기 때문이다. 또한 독촉절차에서의 공시송달 신청에 따른 절차에 관해서는 특별한 규정이 없으므로, 사법보좌관은 일반적 공시송달 요건(민소 194조)을 심사하여야 한다.

일반적 공시송달 요건을 충족하고 위 금융권 채권자가 청구원인을 소명한 때에는 사법보좌관은 직권으로 또는 채권자의 신청에 의하여 공시송달을 명할 수 있다(독촉예규 4조 4항). 그 공시송달명령의 양식은 [전산양식 A1450-1]과 같다. 만약 청구원인이 소명되지 않은 때에는 사법보좌관은 결정으로 지급명령신청 자체를 각하하여야 하고, 청구의 일부에 대하여 소명되지 않은 때에 그 일부에 대하여도 신청을 각하하여야 한다(소촉 20조의2 3항). 위 금융권 채권자가 청구원인에 대한 소명자료를 첨부하지 않은 경우 지급명령신청을 곧바로 각하하기보다는 먼저 보정명령을 통하여 소명의 기회를 제공한 후 이에 불응하면 그때 지급명령신청을 각하함이 타당하다. 위 각하결정에 대하여는 불복할 수 없다(4항).

한편 공시송달이 가능한 위 금융권 채권자에 해당하지 않는 채권자가 공

시송달을 신청한 경우에는 일반 민사사건의 경우와 같이 법원사무관등은 신청서 여백에 허부 고무인을 날인하여 기록과 함께 사법보좌관에게 상신하고, 사법보좌관은 공시송달을 불허한 다음 채권자에게 공시송달 불허사실이 함께 기재된 보정명령[전산양식 A2333-1]을 한다.

(3) 전자독촉사건에서도 지급명령 정본은 독촉절차안내서[전산양식 A2332], 전자소송안내서[전산양식 A6003]와 함께 채무자에게 먼저 송달한다(민전예규 59조의2 1항). ‘민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 법률’ 12조 1항에 따라 전자문서를 출력한 서면을 송달하는 경우에는 우편물의 표면 우측 중간에 고무인이나 그 밖에 적당한 방법으로 아래 양식과 같은 환부거절의 표시를 한다(민전예규 59조의2 2항).



채무자에 대한 주소보정명령을 송달받은 신청인이 전자소송시스템에서 주소보정을 선택하면서 채무자에 대한 주민등록정보 조회신청을 함께 한 경우, 법원사무관등은 대법원과 행정자치부 간에 연계된 정보통신망을 이용하여 전송받은 채무자의 주민등록정보에 따라 채무자의 최근 주소로 송달하여야 한다(민전예규 63조 2항, 3항).

지급명령을 송달받은 채무자로부터 2주 내에 이의신청이 없는 등으로 지급명령이 확정된 경우에는 법원사무관등은 전자소송시스템의 ‘채권자용 지급명령송달’ 화면에서 채무자에 대한 송달 및 확정일자를 입력하고, 그 송달 및 확정일자를 공증하여 전자소송시스템에 등재한 후 채권자에게 채권자용 지급명령 정본을 전자적으로 송달한다(민전예규 59조의2 3항, 4항).

지급명령 정본을 전자적으로 송달받은 신청인은 전자소송 홈페이지에서

지급명령 정본을 1회에 한하여 출력할 수 있다(민전예규 67조 4항). 다만 전자소송시스템의 장애 등 신청인이 귀책사유 없이 지급명령 정본을 출력하지 못한 경우에는 재발급 승인을 요청하여 승인을 받은 후 정본을 다시 출력할 수 있는데, 지급명령 정본의 재발급은 1회에 한하여 승인할 수 있다(5항). 전자독촉 담당 법원사무관등이 지급명령 정본의 재발급을 승인한 경우에는 재도부여 및 수통부여를 판단함에 있어 이를 최초발급으로 본다(6항).

마. 지급명령신청의 각하

(1) 다음의 경우에는 신청을 각하하여야 한다(민소 465조 1항 1문).

첫째, 관할에 위반한 때(민소 463조). 예컨대 채무자의 재산 소재지라 하여 그 소재지 법원에 신청을 한 때이다.

둘째, 독촉절차가 적용될 수 없는 청구권에 대한 신청일 때(민소 462조 본문). 예컨대 특정물 인도청구 또는 의사표시 청구 등에 관하여 신청을 한 때이다.

셋째, 신청의 취지 자체로 보아 청구에 정당한 이유가 없음이 명백한 때(민소 465조 1항 1문). 예컨대 ‘대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률’상의 이자제한을 위반한 청구이거나 ‘할부거래에 관한 법률’상의 강행법규(가령 12조, 43조 등)를 위반한 청구이거나 불법원인급여의 반환청구일 때 등이다. 그 밖에 조건부 또는 기한 미도래의 채권이거나 예비적 청구인 때에도 각하할 사유에 해당한다. 유체동산에 대한 집행을 위하여 집행관에게 지급한 수수료는 집행비용에 해당하므로, 그 집행절차에서 변상을 받지 못하였을 경우에는 별도로 집행법원에 집행비용액확정결정 신청을 하여 그 결정을 채무명의로 삼아 집행하여야 하고, 이를 지급명령신청의 방법으로 청구하는 것 역시 각하사유에 해당한다(대법원 1996. 8. 21. 자 96그8 결정 참고).

(2) 청구의 일부에 대하여 지급명령을 할 수 없는 때에는 그 일부에 대한 신청을 각하하여야 한다(민소 465조 1항 2문).

(3) 각하는 결정으로 한다. 보통 독립한 결정서[전산양식 A2338]를 작성하여 고지하는 예가 많지만, 일부 각하의 경우 그 취지를 지급명령서에 기재할 수 있으면(즉 행간의 여백에 기입할 수 있을 정도의 간단한 내용일 때, 예: “채권자의 나머지 신청을 각하한다.”) 지급명령서에 부기하여도 무방하다. 기입하는 위치는 지급명령서[전산양식 A2331] 중 “채무자는 … 지급하라.” 바로 다음 줄이 좋다.

각하결정은 채권자에게만 고지하면 된다. 이 각하결정에 대하여는 불복을 하지 못하고(민소 465조 2항), 특별항고(449조)만이 허용된다. 채권자는 지급명령신청을 각하한 사법보좌관의 처분에 대하여 이의신청할 수 있고, 단독판사 등이 그 이의신청을 각하하는 결정을 한 경우에는 그 결정에 대하여 특별항고를 제기할 수 있다(대법원 2022. 5. 10. 자 2022그553 결정).

4. 채권자의 소제기신청

가. 의 의

채권자는 법원으로부터 주소보정명령을 받은 경우 소제기신청을 할 수 있다(민소 466조 1항). 지급명령이 채무자에게 송달되지 아니하는 경우 지급명령신청을 각하해야만 한다면 채권자는 다시 처음부터 통상의 소를 제기할 수 밖에 없어 이중의 소송비용과 시간적 손실을 볼 우려가 있으므로 제소신청제도를 법으로 정한 것이다. 채권자로부터 적법한 소제기신청이 있으면 지급명령을 신청한 때에 소가 제기된 것으로 보므로(472조 1항) 바로 소송절차로 옮겨진다. 이 경우 독촉절차 비용은 소송비용의 일부로 한다(민소 473조 4항).

나. 신청기간

법원이 보정명령에서 정한 기간 안에는 물론이고, 그 기간이 지난 경우에도 법원이 지급명령신청서 각하명령을 하기 전까지는 소제기신청을 할 수 있다. 주소보정명령이 송달되기 전에도 소제기신청을 할 수 있다고 보아야 한다.

다. 신청과 접수

특별한 규정이 없으므로 채권자의 소제기신청은 서면으로 할 수도 있고, 말로 할 수도 있다(민소 161조 1항). 전자독촉사건에서는 채권자가 전자소송 시스템에서 소제기신청을 할 수 있다. 말로 신청을 한 경우 조서기재방식은 앞의 제36장(제소전화해) 3. 가. 참조. 신청에는 소를 제기하는 경우 소장에 붙여야 할 인지액에서 지급명령신청시에 붙인 인지액 10분의 1을 공제한 나머지 10분의 9에 해당하는 인지를 붙여야 하고(인지 7조 3항) 송달료도 납부하여야 한다.

신청에는 소제기신청의 대상이 되는 독촉사건의 번호와 소제기신청을 한다는 뜻을 표시하여야 한다.

서면에 의한 소제기신청서를 접수하였을 때에는 문건으로 전산입력하되, 사건번호 등을 부여하여서는 안 되고, 신청서는 독촉사건기록에 가철한다(인지액·편철방법예규).

라. 처 리

(1) 소제기신청에 의하여 독촉절차는 당연히 통상소송절차로 이행하게 되어 지급명령을 신청한 때에 소가 제기된 것으로 본다(민소 472조 1항).

이 경우 지급명령신청인이 소제기신청을 하면서 붙여야 할 인지를 완전히 붙이지 아니한 경우 지급명령을 발명한 법원은 채권자에게 상당한 기간을 정하여, 소를 제기하는 경우 소장에 붙여야 할 인지액에서 소제기신청서와 지급명령신청서에 붙인 인지액을 합산한 금액을 뺀 액의 인지를 보정하도록 명하여야 한다(민소 473조 1항). 채권자가 법원이 명한 보정기간 안에 인지를 보정하지 아니하면 위 법원은 결정[전산양식 A2339]으로 지급명령신청서를 각하하여야 하고, 이 결정에 대하여는 즉시항고할 수 있다(2항). 실무상 독촉법원은 위 인지보정명령과 동시에 송달료납부명령도 함께 하고 있다.

채권자가 위 보정명령에 따라 인지 및 송달료를 보정하면 독촉법원의 법

원사무관등은 바로 사건기록을 기록송부서에 의하여 관할법원에 송부한다(민소 473조 3항 전문). 다만 독촉사건과 소송으로 이행된 사건을 동일한 법관 및 법원사무관등이 담당하는 경우에는 기록송부서를 작성하지 아니하고, 독촉사건 기록표지 이면의 적당한 여백에 접수인을 날인한다(독촉예규 6조 1항 단서). 소송절차로 이행된 사건이 합의부 사건인 때에는 법원사무관등은 바로 소송기록을 관할법원 합의부로 송부하여야 한다(민소 473조 3항 후문).

(2) 전자독촉사건에 대하여 채권자의 소제기신청이 있고 인지가 보정된 경우에는 전자독촉 담당 법원사무관등은 전자독촉 담당 사법보좌관의 완결공람을 거쳐 전자독촉기록을 본안의 관할법원에 전자적으로 송부한다(민전예규 26조 1항). 이때 기록을 송부받을 법원이 전자적으로 사건을 처리할 수 없는 경우에는 전자독촉사건기록을 서면으로 출력·조제한 후 송부한다(2항).

마. 기록송부를 받은 법원의 처리

(1) 기록의 접수

사건기록을 송부받은 관할법원의 법원사무관등은 그 기록을 사건으로 전산입력하여 접수하고, 민사 제1심 사건부호(‘가합’, ‘가단’, ‘가소’)를 붙여 사건번호를 부여한 다음 민사 제1심 소송기록표지를 작성하고, 소송기록표지의 좌측 상단에 “독촉 소제기신청”이라고 주서(朱書)하여 기록 맨 앞에 첩하며, 기록송부서는 기록 말미에 첩해 두고 그 후에 작성 또는 접수되는 서류를 순서대로 가철해 나간다.

기록을 송부받아 민사 제1심 사건번호까지 부여한 후 지급명령신청취하서가 제출되는 경우가 간혹 있는데 이때는 원고의 소취하가 있는 것으로 보고 사무처리를 하여야 한다. 따라서 신청인이 납부한 인지액은 소장에 준하여 인지환급의 대상이 된다.

(2) 변론의 절차

본안법원의 재판장은 채권자가 공시송달에 의한 판결을 받을 목적으로 소

제기신청을 하고, 공시송달의 요건을 갖추고 있는 경우(예컨대 채무자의 말소된 주민등록등본을 제출한 경우 등)에는 독촉법원으로부터 기록이 접수된 후 바로 제1회 변론기일을 지정하고 원고(채권자)의 신청 또는 직권에 의하여 피고(채무자)에게 지급명령신청서 및 변론기일통지서 등을 공시송달할 것을 명하고, 원고(채권자)에게 제1회 변론기일에 증거조사를 마치고 변론을 종결할 수 있도록 준비할 것을 명하여야 한다(독촉예규 6조 4항).

변론의 절차는 대체로 일반의 소송절차와 동일하나, 제1회 기일에 원고로 하여금 청구취지를 진술시키고 나서 청구원인에 한하여 지급명령신청서를 인용 진술시키는 것이 보통이다. 이 경우 조서에는 다음과 같이 기재한다.

원고

청구취지로서 ○○○○라는 판결을 구하고, 청구원인으로서 지급명령신청서 진술(지급명령신청서에 의하여 청구원인 진술)

(3) 소제기신청의 취하

소제기신청이 있으면 지급명령을 신청한 때에 소가 제기된 것으로 보므로, 소제기신청의 취하가 있으면 소의 취하로 보고 처리한다.

5. 법원의 소송절차 회부

가. 의 의

지급명령을 공시송달에 의하지 아니하고는 채무자에게 송달할 수 없거나, 외국으로 송달하여야 할 경우에는 독촉법원은 직권에 의한 결정으로 사건을 소송절차에 부칠 수 있다(민소 466조 2항). 이 제도는 지급명령이 채무자에게 송달되지 아니하는 경우 지급명령신청을 각하하여 기왕에 행하여진 독촉절차를 무용하게 만들지 않기 위한 것이다. 법원의 소송절차회부결정이 있으면 지급명령을 신청한 때에 소가 제기된 것으로 보므로(472조 1항) 바로 소송절차로 옮겨진다. 위 결정에 대하여는 불복할 수 없다(466조 3항). 독촉절

차 비용은 소송비용의 일부로 한다(민소 473조 4항).

나. 처 리

이 경우 독촉법원은 채권자에게 상당한 기간을 정하여 소를 제기하는 경우 소장에 붙여야 할 인지액에서 지급명령신청서에 붙인 인지액을 뺀 액의 인지를 보정하도록 명하여야 한다(민소 473조 1항). 이때 채권자로 하여금 소정의 송달료도 함께 예납하도록 한다. 소송절차회부결정이 있으면 법원사무관등은 바로 채권자에게 다음 양식의 소송절차회부결정서[전산양식 A2334]를 발송하도록 정하고 있는데(독촉예규 7조 1항), 이 양식에 의하면, 소송절차회부결정과 인지 및 송달료 보정명령을 동시에 발하는 것이 된다.

[전산양식 A2334] 소송절차회부결정

○ ○ 법 원

결 정

사 건 20○○차○○○○ 대여금
채 권 자 ○○○
채 무 자 ○○○

주 문

이 사건을 소송절차에 회부한다.

이 유

이 사건 지급명령은 채무자에게 공시송달에 의하지 아니하고는 송달할 수 없으므로 민사소송법 제466조 제2항에 의하여 주문과 같이 결정한다.

20○○. ○. ○.

사법보좌관 ○ ○ ○ ㉠

보정명령

위 사건은 위 결정에 의하여 소송절차로 이행하게 되었으므로 채권자는 이 명령을 받은 날로부터 일 안에 다음 사항을 보정하시기 바랍니다.

보정사항

1. 추가납부하여야 할 인지액 금 원
2. 추가납부하여야 할 송달료 금 원

20〇〇. 〇. 〇.

사법보좌관 〇 〇 〇 ㉠

◇ 유의 사항 ◇

1. 만일 부족한 인지액과 송달료를 위 기간 안에 납부하지 않으면 지급명령신청서가 각하될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.
2. 송달료의 추가납부시 송달료 추가납부서에 법원명과 사건번호를 반드시 기재하셔야 합니다.
3. 수납은행에 인지액 상당의 금액을 현금으로 납부하거나 인터넷뱅킹을 이용하여 이를 납부한 경우, 수납은행으로부터 교부받거나 프린터로 출력한 영수필통지서 및 영수필확인서를 보정서에 첨부하여 법원에 제출하셔야 합니다.
4. 그 밖에 절차진행에 관하여 궁금한 사항이 있으면 아래 문의처로 연락하거나 대한민국 법원 홈페이지(www.scourt.go.kr)에 접속하여 독촉절차를 안내하는 내용을 참고하시기 바랍니다.

※ 문의사항 연락처 : 〇〇법원 법원주사보 〇〇〇

직통전화 : (〇〇)〇〇〇 — 〇〇〇〇

팩스 : (〇〇)〇〇〇 — 〇〇〇〇

e-mail :

@scourt.go.kr

채권자가 법원이 명한 보정기간 안에 인지를 보정하지 아니하면 법원은 결정으로 지급명령신청서를 각하하여야 한다. 이 결정에 대하여는 즉시항고할 수 있다(민소 473조 2항).

채권자가 위 보정명령에 따라 인지를 보정하면 독촉법원의 법원사무관등은 바로 사건기록을 기록송부서에 의하여 관할법원에 송부하는데(민소 473

조 3항), 이 경우 기록송부절차는 채권자의 소제기신청에 의하여 소송절차로 이행된 경우와 같다(독촉예규 7조 2항).

전자독촉사건에 대하여 법원의 소송절차회부결정이 있고 인지가 보정된 경우에는 전자독촉 담당 법원사무관등은 전자독촉 담당 사법보좌관의 완결 공람을 거쳐 전자독촉기록을 본안의 관할법원에 전자적으로 송부한다(민전예규 26조 1항). 이때 기록을 송부받을 법원이 전자적으로 사건을 처리할 수 없는 경우에는 전자독촉사건기록을 서면으로 출력·조제한 후 송부한다(2항).

다. 기록송부를 받은 법원의 처리

(1) 기록의 접수

이 경우 사무처리는 채권자의 소제기신청에 의하여 소송절차로 이행된 경우와 같고, 다만 새로 만든 민사 제1심 소송기록표지의 좌측 상단에 “소송절차 회부결정”이라고 주서(朱書)하여야 한다.

(2) 변론의 절차

독촉법원이 공시송달에 의하지 아니하고는 채무자에게 지급명령을 송달할 수 없음을 사유로 하여 사건을 소송절차에 부친 경우에는 독촉법원으로부터 기록이 접수된 후 바로 제1회 변론기일을 지정하고 직권에 의하여 피고(채무자)에게 지급명령신청서 및 변론기일통지서 등을 공시송달할 것을 명하고, 원고(채권자)에게 1회 변론기일에 증거조사를 마치고 변론을 종결할 수 있도록 준비할 것을 명하여야 한다(독촉예규 7조 4항).

독촉법원이 지급명령을 외국으로 송달하여야 할 것을 사유로 하여 사건을 소송절차에 부친 경우에는 민사소송법 191조와 국제민사사법공조법 등이 정하는 바에 따라 지급명령신청서 및 변론기일통지서 등을 송달하여 절차를 진행시킨다. 외국에서 하는 송달의 구체적인 방식에 관해서는 제40장(국제민사사법공조) 참조.

이후 변론의 절차에 대하여는 앞서 설명한 채권자의 소제기신청에 의하여

소송절차로 이행된 경우에 관한 설명 참조.

6. 지급명령에 대한 이의신청

가. 의 의

지급명령은 채권자의 주장만에 의하여 편면적인 심리만으로 발하여지는 것이므로 상대방인 채무자에게 다룰 수 있는 길을 열어주는 것이 필요하고, 이 취지에서 이의신청을 할 권리가 채무자에게 인정되고 있다(민소 469조 2항). 이의신청이 있으면 지급명령은 그 범위 안에서 실효되고(470조 1항), 이의 있는 청구목적의 값에 관하여 지급명령을 신청한 때에 소가 제기된 것으로 보게 되어 바로 소송절차로 옮겨진다(472조 2항).

나. 방 법

특별한 규정이 없으므로 서면[전산양식 A2335]으로 할 수도 있고, 말로 할 수도 있다(민소 161조 1항). 말로 신청한 경우의 조서 기재방식은 제36장(제소 전화해) 3. 가. 참조. 신청에는 지급명령에 응할 수 없다는 취지만 명시되면 충분하고, 불복의 이유나 방어방법(부인·항변 등)까지 표시할 필요는 없다.

이의신청에는 인지를 붙이지 아니하고(인지액·편철방법예규), 송달료도 납부할 필요가 없다.

서면으로 이의신청을 하는 경우 반드시 이의라는 문구가 표시되지 않더라도 불복의 취지만 기재되면 충분하다. 간혹 채무자가 판사에 대한 사신(私信)의 형식으로 사실무근이라느니 다 갚았다느니 하는 편지를 우송해 오는 경우가 있는데, 이것도 넓게 이의신청으로 접수해 주어야 할 것이다.

서면에 의한 이의신청이 있으면 문건으로 전산입력하고, 이의신청서를 독촉사건 기록에 가철하면 되고(인지액·편철방법예규) 그 밖에 사건번호 등을 부여할 필요는 없다. 전자독촉사건에서 전자소송 동의를 하지 아니한 채무자가 서면으로 제출한 이의신청서는 전자화 작업을 한 다음 전자소송시스템

에 전산등재한다(민전예규 28조 1항).

이의는 지급명령의 일부에 대하여서도 할 수 있으나(민소 470조 1항, 472조 2항) 그 경우에는 이의 있는 부분을 명확히 하여야 한다.

다. 시 기

이의신청은 지급명령송달 후 2주 이내에 할 수 있다(민소 470조 1항). 지급명령이 발령되었다고 하더라도 그것이 채무자에게 송달되기 전에 한 채무자의 이의신청은 부적법하지만 그 후에 채무자에게 지급명령이 적법하게 송달되면 그 하자는 치유된다(대법원 2024. 6. 7. 자 2024마5496 결정). 2주의 기간은 불변기간이므로(2항), 채무자가 책임질 수 없는 사유로 말미암아 그 기간을 지킬 수 없었던 경우에는 그 사유가 없어진 날부터 2주 이내에 추후보완의의를 할 수 있다(173조 1항).

이의신청 기간 내에 회생절차개시결정 등과 같은 소송중단 사유가 생긴 경우에는 민사소송법 247조 2항이 준용되어 이의신청 기간의 진행이 정지된다(대법원 2012. 11. 15. 선고 2012다70012 판결).

앞서 본 바와 같이 금융권 채권자가 업무 또는 사업으로 취득하여 행사하는 대여금 등 청구사건에서 지급명령 정본이 공시송달의 방법으로 송달되어 채무자가 이의신청의 기간을 지킬 수 없었던 경우에는 위 소송행위의 추후보완 사유가 있는 것으로 본다(소촉 20조의2 5항). 이에 따라 채무자의 추후보완 이의신청이 제기된 경우 그 추후보완 사유가 없어진 날부터 2주 이내에 게을리한 소송행위가 보완되었는지 여부는 사법보좌관이 일차적으로 심사한다. 추후보완 이의신청이 접수되면 공시송달을 유지할 실익이 없으므로 반드시 공시송달 취소결정을 하고 우편(전자)송달로 전환하여야 한다.

이의신청 기간 경과 후에 이의신청을 한 경우에는 이의신청이 부적법하다.

라. 처 리

(1) 법원은 이의신청기간 도과 등으로 이의신청이 부적법하다고 인정할 때에는 결정으로 이의신청을 각하하여야 한다(민소 471조 1항).

이의신청에 대한 각하결정은 이의신청인과 상대방에게 고지하여야 하며, 이에 대하여 이의신청인은 즉시항고를 할 수 있다(민소 471조 2항). 각하결정이 확정되면 당초부터 이의신청이 없었던 것으로 된다.

이의신청을 각하하는 경우 외에는 지급명령은 이의의 범위 안에서 효력을 잃게 되고 독촉절차는 당연히 통상소송절차로 이행하게 되어 지급명령신청당시로 돌아가 소를 제기한 것으로 본다(민소 472조 2항). 이 경우 독촉법원은 채권자에게 인지보정명령을 하는데, 이때 지급명령 신청 시의 청구금액을 소송목적의 값으로 하여 인지액을 계산함이 원칙이나 소송기록이 관할법원으로 송부되기 전에 지급명령 신청 시의 청구금액을 기준으로 한 인지 부족액이 보정되지 않은 상태에서 채권자가 지급명령을 발령한 법원에 청구금액을 감액하는 청구취지 변경서를 제출하는 등 특별한 사정이 있는 경우에는 변경 후 청구에 관한 소송목적의 값에 따라 인지액을 계산하여야 한다(대법원 2012. 5. 3. 자 2012마73 결정). 채권자가 인지를 보정하지 아니하는 경우에는 지급명령신청서를 각하하여야 하고, 채권자가 인지를 보정하면 독촉법원의 법원사무관등은 바로 소송기록을 관할법원에 보내야 함은 채권자의 소제기신청이 있었던 경우와 같다(473조 1항 내지 3항). 그에 관하여는 앞의 채권자의 소제기신청이 있었던 경우의 처리에 관한 설명 참조.

채무자가 1인인 경우 청구금액의 일부에 대하여만 이의한 때에는 이의한 부분의 사물관할법원에 기록 전체를 송부한다(이 경우 이의하지 아니한 부분은 그대로 확정되어 집행력이 생긴다). 보조참가인이 보조참가신청과 동시에 이의신청을 한 경우 채무자가 이의한 경우와 동일한 효과가 발생한다. 통상 수표 발행은행을 채무자로 한 수표금 지급명령사건에 수표본실자가 신청하는 경우가 많다.

이와 같은 처리를 신속하게 하기 위하여 채무자의 이의신청서가 접수되면 독촉법원의 법원사무관등은 이의신청기간 도과 여부를 확인하여 적법한 기간 안에 이의신청이 된 경우에는 채권자에게 인지보정명령과 송달료 예납명령이 함께 포함되어 있는 이의신청통지서[전산양식 A2336]를 발송한다(독촉예규 8조 1항).

독촉법원의 법원사무관등은 이의신청기간의 도과 여부를 확인함에 있어 이의신청서에 채무자가 자신이 책임질 수 없는 사유로 이의신청기간을 지킬 수 없었음을 주장하는 취지가 기재되어 있는지 여부도 반드시 확인하여야 하고, 만약 그러한 취지의 기재가 있는 때는 이의신청서의 표지 적당한 여백에 추후보완이라는 취지를 기재한 후 담당 재판부에 기록을 인계하여야 한다(독촉예규 8조 2항).

이의신청 후에 그 지급명령이 관할을 위반하여 내려진 것임이 발견된 경우에는, 독촉법원의 법원사무관등은 그 기록을 본안의 관할법원으로 송부하여야 한다.

(2) 전자독촉사건에서 이의신청 접수사실이 전자소송시스템에 입력되면 전자독촉 담당 사법보좌관은 채권자에 대하여 인지 등 보정명령을 발한다. 채권자가 보정명령에 따라 인지를 보정하면 전자독촉 담당 법원사무관등은 전자독촉 담당 사법보좌관의 완결공람을 거쳐 전자독촉기록을 본안의 관할 법원에 전자적으로 송부한다(민전예규 26조 1항). 이 경우 기록을 송부받을 법원이 전자적으로 사건을 처리할 수 없는 경우에는 전자독촉사건기록을 서면으로 출력·조제한 후 송부하고, 이때 채무자가 서면으로 이의신청서를 제출한 경우에는 이를 기록에 가철한다(2항).

사법보좌관이 채권자의 지급명령신청서를 각하한 명령·결정이나 채무자의 지급명령에 대한 이의신청을 각하한 결정에 대하여 사법보좌관규칙 4조 1항에 따른 이의신청이 제기된 경우에는 법원사무관등은 사법보좌관의 확인 및 재도의 고안을 거쳐 이의신청사건을 지체 없이 소속법원의 담당판사에게

송부하여야 한다(사법보좌관규 4조 5항). 특별항고의 대상이 되는 결정(민소 465조, 소속 20조의2 3항에 의한 신청각하결정)에 대하여는 재도의 고안이 허용되지 않는다(대법원 2001. 2. 28. 자 2001그4 결정).

이의신청사건을 송부받은 판사는 보정명령, 각하, 경정, 인가 등 필요한 처분을 한다(사법보좌관규 4조 6항).

(3) 한편 2012. 1. 17. 개정된 민사조정법은 채무자가 지급명령에 대하여 적법한 이의신청을 하여 독촉법원이 인지보정을 명한 경우 채권자가 인지를 보정하는 대신 인지보정기간 내에 조정으로의 이행을 신청할 수 있도록 하는 제도를 신설하였다(민소 5조의2 1항). 이는 기존의 독촉절차가 채무자의 이의신청에 의하여 바로 소송으로 이행되게 되어 있어 당사자가 조정을 통하여 분쟁을 해결할 수 있도록 절차 선택권을 보장함에 있어 미흡한 측면이 있는 점을 고려하여 채권자의 의사에 따라 독촉절차가 소송뿐 아니라 조정으로도 이행될 수 있도록 제도적 장치를 마련한 것이다.

조정으로의 이행신청은 특별한 규정이 없으므로 서면[전산양식 A2335-1]으로 할 수도 있고, 말로 할 수도 있다(민소 161조 1항). 말로 신청을 한 경우 조서기재방식은 앞의 제36장(제소전화해) 3. 가. 참조.

채권자의 이행신청이 기간 도과 등으로 부적법하다고 인정하는 때에는 독촉법원은 결정[전산양식 A2340]으로 이를 각하하여야 한다. 위 각하결정에 대하여는 채권자가 즉시항고를 할 수 있다(민소 5조의2 2항). 채권자가 적법하게 조정으로의 이행을 신청한 경우에는 지급명령을 신청한 때에 이의신청된 청구목적의 값에 관하여 조정이 신청된 것으로 본다(3항).

적법한 조정으로의 이행신청이 있는 경우 독촉법원은 채권자에게 상당한 기간을 정하여, 민사조정법 5조 4항에 따라 내야 할 조정수수료에서 지급명령 신청시에 붙인 인지액을 뺀 액수에 해당하는 수수료를 보정하도록 명하여야 한다(민소 5조의3 1항). 채권자가 그 기간 내에 수수료를 보정하지 아니한 때에는 독촉법원은 결정[전산양식 A2341]으로 지급명령신청서를 각하하

여야 하고, 위 각하결정에 대하여는 채권자가 즉시항고를 할 수 있다(2항). 수수료가 보정되면 법원사무관등은 바로 조정사건에 관한 기록을 조정사건의 관할법원에 보내야 한다(3항). 적법한 조정으로의 이행신청이 있는 경우 독촉절차의 비용은 조정절차의 비용의 일부로 한다(4항).

전자독촉사건에 대하여 채권자가 조정으로의 이행을 신청한 경우에는 민사조정법 3조에 따른 관할법원에 전자독촉기록을 송부한다(민전예규 26조 1항 단서).

마. 기록송부를 받은 법원의 처리

(1) 기록의 접수

기록을 송부받은 본안법원에서는 그 기록을 사건으로 전산입력하여 접수하고, 민사 제1심 사건부호('가합', '가단' 또는 '가소')를 붙여 사건번호를 부여한 다음 민사 제1심 소송기록표지를 작성하되, 그 좌측 상단에 "독촉이의"라고 주서(朱書)하고, 기록 맨 앞에 첩하며, 기록송부서는 기록 말미에 첩해 두고 그 후에 작성 또는 접수되는 서류를 순서대로 가철해 나간다.

기록을 송부받아 민사 제1심 사건번호까지 부여한 후 지급명령신청취하서가 제출된 경우가 간혹 있는데 이때는 원고의 소취하가 있는 것으로 보고 사무처리를 하여야 한다.

(2) 원고가 송달료를 납부하지 아니한 경우의 처리

원고가 소정의 송달료를 납부하지 않을 경우에는 법원이 그 이후의 소송행위를 하지 않을 수 있고(민소 116조 2항), 필요한 때에는 국고대납절차를 밟아(민소규 20조 이하) 지출하여야 하며, 소장을 접수한 경우와는 달리 이미 소장에 해당하는 지급명령신청서가 송달된 상태로서 소장을 송달할 수 없는 경우(민소 255조 2항)에는 해당하지 않으므로 소장각하명령을 할 수는 없다.

(3) 변론의 절차

대체로 일반의 소송절차와 동일하다. 다만 소장진술에 대응하여 지급명령

신청서에 의하여 청구취지 및 청구원인을 진술시킨다. 이 경우 조서에는 “지급명령신청서에 의하여 청구취지 및 청구원인 진술”이라고만 기재하는 것이 통상의 실무이다.

한편 이의신청서에 항변·부인 등 방어방법에 관한 기재가 있는 때에는 답변서 내지 준비서면으로 보아 미리 원고에게 송달해 주어야 하며 변론(준비)기일에 피고로 하여금 이를 진술시키는 것이 필요하다. 이 경우 조서에는 “피고, 원고의 청구를 기각한다. 소송비용은 원고가 부담한다라는 판결을 구하고, 이의신청서 진술”이라 기재하는 것이 보통이다. 채무자 제출의 이의신청서의 이의사유라 하여 소송이행 후에 당연히 소송자료가 되는 것은 아니고, 변론기일에 이를 주장하지 아니하면 그 효력이 없다(대법원 1970. 12. 22. 선고 70다2297 판결).

한편 피고가 원고의 청구가 이유 없다는 취지의 이의신청서만 제출하고 별도의 답변서 내지 준비서면을 제출하지 않고 제1회 변론(준비)기일에 출석하지 아니한 경우에 관하여 본다. 이 경우 중에 이의신청서에 구체적으로 항변·부인 등 방어방법의 기재가 있는 때에는 이를 답변서 내지 준비서면에 준하여 취급한다.

법원은 독촉절차에서 소송으로 이행된 사건이 처음부터 민사본안사건으로 제소된 사건보다 처리가 늦어지지 않도록 유의하여야 한다(독촉예규 9조).

바. 이의신청의 취하

지급명령에 대한 이의신청은 이의신청 각하결정 전 또는 그에 기한 소송으로 이행하기까지는 채무자가 어느 경우나 임의로 취하할 수 있다. 그러나 법원의 인지보정명령에 따라 채권자가 인지를 보정하면 지급명령의 실효가 확정적인 것이 되고 독촉절차가 소멸되었다 할 것이므로 이의신청의 취하가 허용될 수 없다.

그러므로 독촉법원의 법원사무관등은 보정명령에 따라 채권자가 인지를

보정하기 전에 채무자의 이의신청취하서가 제출된 경우에는 지급명령의 확정에 따른 처리를 하여야 하고, 보정명령에 따라 채권자가 인지를 보정한 이후에 이의신청취하서가 제출된 경우에는 앞서 본 요령에 따라 본안법원에 기록을 송부하여야 한다(독촉예규 10조).

사. 지급명령의 확정

지급명령에 대하여 소정기간(2주) 안에 이의신청이 없는 때 또는 이의신청이 있더라도 후에 이의신청이 적법하게 취하되거나 이의신청 각하결정이 확정된 때에는 지급명령은 확정되고, 확정된 지급명령은 확정판결과 같은 효력이 있으므로(민소 474조), 단기소멸시효 채권이라도 지급명령에 의하여 확정되면 그 소멸시효는 10년으로 연장된다(대법원 2009. 9. 24. 선고 2009다39530 판결). 그러나 기판력은 인정되지 않으므로(대법원 2009. 7. 9. 선고 2006다73966 판결) 준재심의 대상이 되지 않는다.

확정된 지급명령에 기한 강제집행은 집행문을 부여받을 필요 없이 지급명령 정본에 의하여 행하므로(민집 58조 1항 본문), 채권자는 별도로 지급명령의 송달증명 및 확정증명을 받을 필요 없이 앞서 본 바와 같이 송달일자와 확정일자를 기재하여 작성된 지급명령 정본에 기초하여 바로 강제집행을 신청할 수 있다(독촉예규 12조).

아. 보존 및 증명

독촉법원의 법원사무관등은 완결된 독촉사건 기록을 보존 주무부서에 인계할 경우 사건번호, 사건명, 당사자, 송달일자, 확정일자 등이 기재된 독촉사건확정목록[전산양식 A2257]을 재판사무시스템에서 출력하여 날인한 후 해당 사건기록들과 함께 인계한다. 독촉사건확정목록은 재판서·사건기록 등의 보존에 관한 예규 11조 1항의 '목록'에 갈음하여 지급명령 원본철에 편철한다(독촉예규 11조).

채무자의 추후보완 이의신청에 대비하여 공시송달에 의하여 완결된 독촉 사건 기록의 보존기간은 일반 소송기록과 같이 5년으로 연장되었고, 공시송달에 의하여 완결된 경우를 제외한 나머지 독촉사건 기록의 보존기간은 종전과 같이 2년으로 한다(보존예규 7조).

확정된 지급명령의 경우 재판사무시스템에 공증된 자료 또는 독촉사건확정목록에 의하여 송달증명 및 확정증명을 실시할 수 있다(독촉예규 12조).

전자독촉사건이 완결된 경우에는 전자소송시스템의 기록인계 및 보존 화면에 기록인계일자를 입력함으로써 전자기록을 전자적으로 보존한다(민전예규 44조 4항). 현재 전자기록 보존기간은 영구로 규정되어 있다(107조).

7. 지급명령에 대한 청구이의의 소

확정된 지급명령이 비록 확정판결과 같은 효력을 가지지만, 지급명령은 채무자를 심문하지 아니하고, 채권자의 일방적인 신청에 따라 발령되는 것이므로 민사집행법은 확정된 지급명령에 대한 청구이의의 소에서는 그 이의의 사유가 발생한 시점에 관계없이 이의의 사유를 주장할 수 있도록 규정하고 있다(민집 58조 3항, 44조 2항). 따라서 채무자는 지급명령 발령 이후의 그 청구권의 소멸이나 청구권의 행사를 저지하는 사유뿐만 아니라 지급명령 발령 전의 청구권의 불성립이나 무효 등의 사유를 들어 청구이의의 소를 제기할 수 있다(대법원 2004. 5. 14. 선고 2004다11346 판결). 이때 그 소송은 지급명령을 내린 지방법원이 관할하되(58조 4항), 그 청구가 합의사건인 때에는 지급명령을 내린 법원이 있는 곳을 관할하는 지방법원의 합의부에서 재판한다(5항).